

Nr. 123 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 27. Mai 1938

R 43 II/423, Bl. 120

Beginn:

Beginn:

[Entscheidungen Hitlers über Fragen bei der Eingliederung Österreichs]

Sofort

1. Vermerk:

Staatssekretär Stuckart teilt mir eben fernmündlich folgendes mit:

a) der Führer und Reichskanzler hat auf Vortrag des Reichsministers des Innern¹ die *Verordnung zur Regelung des vorläufigen Reichsbürgerrechts* gebilligt. Der Vorgang liegt dem Herrn R[eichs]Min[ister] vor².

b) Der Führer und Reichskanzler hat auf Vortrag des Reichsministers des Innern für die *Durchführung des Berufsbeamtengesetzes in Österreich* entschieden, daß alle Maßnahmen einheitlich von dem Reichsstatthalter getroffen werden sollen, und zwar auch für diejenigen Verwaltungen, die bereits verreichlicht sind (Justiz usw.)³. Ein förmliches Beschwerderecht an die zuständigen Reichsminister soll es nicht geben (der Vorgang liegt bei)⁴.

c) Zu der Frage der Stellung der verschiedenen Behörden in Österreich – Reichskommissar, Reichsbeauftragter, Reichsstatthalter –, die der Reichsminister des Innern in einem persönlichen Brief an den Führer kürzlich zur Sprache gebracht hat⁵, hat nach einer Mitteilung des Generals Bodenschatz der Führer sich dahin geäußert, daß der Reichskommissar an die Weisungen des Beauftragten für den Vierjahresplan gebunden sei, daß er auch gegenüber den Fachministern des Reichs nicht völlig selbständig dastehe. Er könne nicht etwa Anordnungen eines Fachministers aufheben; habe er gegen solche Anordnungen Bedenken, so müsse er sich mit dem Minister in Verbindung setzen. Es wäre dem Reichsminister des Innern erwünscht, wenn diese Auffassung des Führers schriftlich den beteiligten Stellen mitgeteilt werden könnte. Der Vorgang liegt dem Herrn Reichsmin. vor⁶.

¹ Wilhelm Frick. Umstände und Datum des Vortrags nicht ersichtlich.

² Zu dieser VO, die schließlich doch unterblieb, s. näher Dok. Nr. 98.

³ In der vom RIM entworfenen „VO zur Neuordnung des österr. Berufsbeamtentums“, welche die polit. und rassische „Säuberung“ des Beamtenkörpers analog dem BBG vom 17. 4. 1933 (RGBl. I S. 175) bezweckte, war für Beamte im unmittelbaren Reichsdienst die Zuständigkeit des jeweiligen Ressortchefs vorgesehen. Dagegen hatte RKom. Bürckel am 17. 5. telegrafisch gefordert, „die Anwendung des Gesetzes in eine Hand zu legen. Ich bitte daher die Zuständigkeit des Reichsstatthalters auch auf die reichsunmittelbaren Beamten in Österreich zu erstrecken. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß die Überprüfung der Unterlagen unter erschöpfender Berücksichtigung der besonderen österreichischen Verhältnisse allgemein gleichmäßig erfolgt.“ Unausgesprochen war vorausgesetzt, daß die sachl. Entscheidung der Fälle Bürckel obliegen solle, dem RStH Seyß-Inquart lediglich ihre formale Umsetzung. Den Betroffenen sollte allerdings das Beschwerderecht beim zuständ. Reichsminister offenstehen. Der RJuM verfocht die Bürckel genau entgegengesetzte Position, und der RIM hatte die Streitfrage am 20. 5. an den RMRk herangetragen; R 43 II/423, Bl. 109–119.

⁴ Der RIM erließ die solcherart revid. VO zur Neuordnung des österr. Berufsbeamtentums am 31. 5. 1938 (RGBl. I S. 607). Die dort noch enthaltenen Ausnahmen zugunsten von jüd. Versippten und „Mischlingen“, soweit sie als Altbeamte oder ehem. Frontkämpfer bisher in ihren Stellungen geschützt waren, wurden bereits durch ÄndVO vom 15. 6. 1938 (RGBl. I S. 643) beseitigt; s. Anhang, FV 320*.

⁵ Dok. Nr. 110.

⁶ Zur Mitteilung des Gen. Bodenschatz, die auf das Ergebnis einer Besprechung bei Hitler am 23. 5. 1938 zurückging, und zum Fortgang s. Dok. Nr. 119.

d) Durch die angeordnete Gaueinteilung Österreichs⁷ sei eine Reihe von Fragen entstanden, die dringend der Klärung bedürften. Die Gliederung der Allgemeinen Verwaltung werde sich der Gaugliederung anschließen müssen, es sei aber nicht möglich, daß die bisher fiskalisch selbständigen Länder als solche sofort verschwänden. Es bedürfe dafür einer längeren Übergangszeit, vielleicht $\frac{1}{2}$ Jahr. Unklar wäre, wie die Gliederung der Sonderverwaltungen des Reichs – Reichsfinanz-, Reichsarbeitsverwaltung usw. – gestaltet werden solle. Es müsse verhindert werden, daß hier jede Verwaltung, nur eigenen Interessen folgend, die Gliederung für sich durchführe, ohne Rücksicht auf die anderen Verwaltungen.

Staatssekretär Stuckart bat, diese Zweifelsfragen beim Führer und Reichskanzler zur Sprache zu bringen.

2. Dem Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt⁸.

Kr[itzipinger]

⁷ Durch Hitler gleichfalls am 23. 5. 1938; s. ebd. Ziff. 2. Hier auch generell zu den nachstehend berührten Fragen der Verwaltungsorganisation und -gliederung.

⁸ Lammers verfügte am 28. 5. 1938: „1) Die Punkte a, c u. d werden bei den einschlägigen Vorgängen erledigt. – 2) Zu Punkt b: Im Hinblick auf die nach obiger Mitteilung vom Führer getroffene Entscheidung sehe ich von einem Vortrag beim Führer ab.“ R 43 II/423, Bl. 121.

Zitierhinweis

Nr. 123 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 27. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d123>